



PUTUSAN
Nomor 3484 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

OIN SULEMAN, bertempat tinggal di Jalan Pancawarna Nomor 15, RT 008, RW 002, Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada Arthur Noija, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Gerai Hukum Art & Rekan, beralamat di Gedung Yayasan PKP Pomad Jalan Jambud Nomor 14, RT 07, RW 02, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, 10430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

I. INDAH NOVITRI, bertempat tinggal di Perumahan Harapan Indah Blok Ed/21, RT 008, RW 017, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Afriady Putra, S.H., S.Sos., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Saw & Partners Law Firm, beralamat Ruko Sentra Eropa Blok C Nomor 20-21, Kota Wisata, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16967, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023;

II. NY. MYLLENNE PRADJANTI, S.H., bertempat tinggal di Jalan Baladewa Nomor 6, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rocky Firmansyah, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Rock &

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3484 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Co Law, beralamat di Jalan Kayu Gede III Nomor 88,
Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November
2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II;

D a n

**KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**, Jalan Selaparang Blok
B-15, Kavling 8, Komplek Kemayoran, Gunung Sahari
Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat,
Provinsi DKI Jakarta, 10610;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat-I yang memberikan dokumen dan keterangan palsu kepada Tergugat-II adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat-II yang membuat dan menerbitkan Akta Jual Beli Nomor: 42/2019 tanggal 7 September 2019 berdasarkan permintaan Tergugat-I merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum Akta Jual Beli Nomor: 42/2019 tanggal 7 September 2019 batal demi hukum;
6. Menyatakan menurut hukum Akta Jual Beli Nomor: 42/2019 tanggal 7 September 2019 adalah akta di bawah tangan;
7. Menghukum Tergugat-I untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1050 kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3484 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-I dan Tergugat-II sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar kerugian Imateril yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-I dan Tergugat-II yang mengakibatkan Penggugat kesusahan, menanggung rasa malu, hilangnya harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat, sehingga Penggugat meminta penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap segala harta kekayaan Tergugat yang akan diajukan dan ditetapkan kemudian dalam perkara *a quo*;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*);
13. Menyatakan Turut Tergugat tunduk pada putusan *a quo*;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat
I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *premateur* atau *exceptio dilatoria*;
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3484 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 520/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst, Tanggal 9 Maret 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor:775/PDT/2023/PT DKI, Tanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2023 terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor:160/Srt.Pdt.Kas/2023/PN JKT PST *Juncto* Nomor 520/Pdt.G/2022/PN JKT PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3484 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Menerima dan/atau mengabulkan semua alasan-alasan kasasi yang Pemohon Kasasi/Penggugat ajukan untuk seluruhnya;
- Membatalkan Akta Jual Beli Nomor: 42/2019 tanggal 7 September 2019;
- Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor:775/PDT/2023/PT DKI tanggal 19 September 2023 *Juncto* Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:520/Pdt.G/2022/PN Jk Pst tanggal 9 Maret 2023;
- Menghukum Para Tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Atau:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2023 dan 7 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mengakibatkan Penggugat kesusahan, menanggung rasa malu, hilangnya

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3484 K/Pdt/2024



harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat, sehingga Penggugat meminta penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I yang memberikan dokumen dan keterangan palsu kepada Tergugat II serta perbuatan Tergugat II yang berdasarkan dokumen dan keterangan palsu tersebut membuat dan menerbitkan Akta Jual Beli Nomor:42/2019 tanggal 7 September 2019 atas permintaan Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan batal demi hukum;

Bahwa apa yang menjadikan alasan Tergugat I dan tergugat II dalam posita gugatannya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena Penggugat tidak pernah melepas atau menjual haknya atas tanah dan bangunan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 42/2019 tanggal 7 September 2019 akan tetapi Penggugat di dalam petitum gugatannya tidak meminta untuk dinyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik atau yang berhak atas tanah dan bangunan objek sengketa, untuk itu antara posita dengan petitum gugatan Penggugat terbukti tidak saling mendukung dan begitu pula terhadap petitum gugatan angka 5 dan angka 6 tidak saling mendukung dan bahkan saling bertentangan dimana dalam petitum angka 5 Penggugat meminta : "Menyatakan menurut hukum Akta Jual beli Nomor:42/2019 tanggal 7 September 2019 Batal Demi Hukum" sedangkan dalam petitum angka 6 Penggugat meminta: "Menyatakan menurut hukum Akta Jual Beli Nomor:42/2019 tanggal 7 September 2019 adalah akta di bawah tangan", sehingga apa yang menjadi dasar atas pokok gugatan Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan menuntut ganti rugi, untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) cacat formil dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, dengan perbaikan tanpa

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3484 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar kedua dalam eksepsi berlebihan karena sudah merupakan bagian pokok pertimbangan dalam eksepsi dan cukup menyatakan dalam eksepsi "Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Oin Suleman tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **OIN SULEMAN** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor:775/PDT/2023/PT DKI, Tanggal 19 September 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 520/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst, Tanggal 9 Maret 2023 sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3484 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.,

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3484 K/Pdt/2024